## 第2節　国際取引に関する個別の法的諸問題

*この節で学ぶこと*

国際取引における契約文書は、日本語以外の言語で書かれていることが多い。例えば、米国企業との取引では英語が用いられ、とりわけ法律英語に習熟することがまず必要である。外国企業を相手方とする契約に対する心構え・考え方を把握しておくことは重要である。特に、欧米の会社を相手にする場合には、およそ文書に責任者が署名する以上は法的責任を免れないという厳しい心構えで臨む必要がある。

この節では、国際取引契約書を作成する上での基本的な注意点を挙げる。

**3級の学習項目**

国際取引

# Ⅰ　国際取引における契約書作成上の諸問題

## 1　契約締結の準備

### (1) 契約の相手方企業に関して事前にできる限りの調査を行うこと

契約の相手方企業の調査は国内取引でも極めて重要であるが、国際取引の場合には、トラブルや見込み違い


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

を防止するため、より一層重要である。契約の相手方企業の沿革、資本構成、事業目的（経営範囲）、国際的事業展開、財務状況、販売力、技術力、業界におけるシェア、役員の経歴等を調査する必要がある。また、〇〇省管轄企業、△△財閥の企業といった表面的な事情のみで当該企業の信用力を過大評価することのないようにしなければならない。

## （2）取引に適用される外国法の調査

取引に適用される外国の法律を知らなくては適切なリスク分析ができない。契約の準拠法として合意した法律はもとより、相手方の国の強行法規の調査は不可欠である。税法、独占禁止法、外国為替管理法、外資法等の調査も行っておく必要がある。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## COLUMN　販売店契約における外国法調査

販売店契約では、販売店に独占的販売権を与える代わりに競業他社の製品を取り扱うことを禁止する条項を盛り込むことがあるが、この競争品取扱禁止条項は競争制限的なものとして独占禁止法に抵触するおそれがある。したがって、相手国の独占禁止法制を調べる必要がある。

また、契約の種類によって、当然調べておかねばならない法律がある。例えば、多くの国には販売店や代理店を保護する特別の法律がある。したがって、海外に販売店や代理店を置いて国際的なビジネスを展開しようとする場合には、契約案を作るに先立って進出国に販売店・代理店保護法があるかどうか、ある場合にはどのような内容であるかを確認しておくべきである。

これらの点をおろそかにして、後日、思いもかけない代理店手数料を請求されるトラブルも実際に生じているので、留意する必要がある。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## 2　契約書作成

### （1）様々な事態を想定した契約書ドラフトの作成

前記の通りに外国法の調査をした場合であっても、その調査には限界もあるため、予期せぬ状況に陥らないよう、様々な事態を想定して契約条件を検討し、それらを可能な限り契約書ドラフトに盛り込むという姿勢が重要である。

### （2）第1次案の提示

当方の契約書作成能力が十分であれば、当方との契約によって相手方が得られる利益を考慮した上で、先手を取って第1次案を提示するのが得策である。一方、十分な契約書審査能力があれば、相手方に第1次案を作らせ、それを仔細に検討し、契約交渉を進めるのもよいが、いずれにしろ、当方が有する能力、得意分野を踏まえて交渉に臨むべきである。

第1次案の提示にあたっては、相手方の対応によって、どこまで譲歩・修正が可能であるか十分に検討しておくことが必要である。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### （3）交渉過程における中間的な確認の必要性

複雑な国際取引においては、契約交渉にかなりの時間を要することがある。そのような場合は、交渉の過程で合意に至ったと認識している部分については、いずれかの時点で相手方との間で書面で確認しておくとよい。一方は合意に達したと思っていても、相手方はそのようには考えていない場合や、条件付きで合意したと考えているにすぎない場合があるからである。当事者間の思わぬ誤解や思い違いを排除して後々のトラブルが生じないようにするためには、面倒でも確認文書を作成しておくべきである。

作成される確認文書の形式としては、ミニッツ・オブ・ミーティング（minutes of meeting、交渉議事録）、レター・オブ・インテント（letter of intent）、エム・オー・ユー（Memorandum of Understanding）等がある。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## Q&A

Q）ミニッツ・オブ・ミーティング(minutes of meeting)、レター・オブ・インテント(letter of intent)、エム・オー・ユー(Memorandum of Understanding)とは、どのようなものか。

A）(1)ミニッツ・オブ・ミーティング

文字通り交渉の議事録であり、主に①交渉の日時・場所・参加者、②交渉の場で議論された事項、③その中で合意された事項と合意内容、④合意に至らなかった事項と両当事者の主張内容を記録したものである。以後の契約交渉で無用の蒸し返しを防ぐ効果が期待できる。

(2)レター・オブ・インテント、エム・オー・ユー

取引の主要条件について、大筋の合意に達した時など交渉の節目節目で、将来締結すべき契約に関する予備的な合意事項や了解事項を簡潔に記載したものである。Heads of Agreement、Protocol、Letter of Understanding、Memorandum of Intent等の名称で作成されることもある。実務上、


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これらは法的効力を持たないという条項が記載されていることが多いが、法的効力の有無は、基本的にはその内容および当事者の意図により定まることに留意しなければならない。

## （4）一般条項の整備

国際取引契約には、契約の種類を問わず必ずといってよいほど含まれている次の表のような条項がある。国際取引においては、相手方にとって一方的で不当に有利な条項を設けることを求められることも多い。そこで、これらの条項の内容を、相手方の対応も予想しつつ、できるだけ当方に不利益とならない形でドラフトすることがポイントである。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

| | |
|---|---|
| 契約期間に関する条項 | 継続的契約の場合には、契約期間について定めておく必要がある。契約関係を基本的に維持していきたい場合には、最初の契約期間を定めておき、一定の時期に通知がない場合には自動更新されるという自動更新条項を設けるのが通常である。しかし、通知を失念して契約更新を余儀なくされるケースもあり、自動更新条項を安易に考えてはならない。自らが手数料を支払う代理店契約や役務契約（サービスアグリーメント）などでは期日管理に特に注意する必要がある。 |
| 契約の終了に関する条項 | 契約の期間終了条件（解除条項を含む）、方法、終了後の措置について定めた条項である。ライセンス契約や代理店契約等における契約終了後の商品の処理の条項、合弁契約・共同事業契約等における終了事由や一方が存続を希望し、他方は希望しない場合の処理を定めた条項（「exit条項」と呼ばれる）などを明確に定めておく必要がある。 |
| 不可抗力条項〔force majeure clause〕 | 不可抗力が原因となって契約上の債務が履行できない場合には、契約当事者は責任を負わない旨を規定した条項である。「不可抗力」には、①天変地異による場合、②戦争、内乱、政府の命令等による場合、③契約当事者の事情による場合（労働争議、工場の火災等）等がある。当事者の事情による場合を含めるか否かは、慎重に検討する必要がある。いずれにしても、後日紛争が生じるのを避けるために、不可抗力とみなされる事態を具体的に列挙することが必要である。<br>なお、force majeureの概念は大陸法系のものであり、英米法系には原則として存在しない。日本の常識に立脚して、不可抗力があれば免責が得られると安易に考えることのないようにしたい。 |


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

| | |
|---|---|
| 秘密保持条項<br>[secrecy clause] | 非開示義務(秘密情報を契約当事者以外の第三者には開示しない義務)と目的外使用禁止義務を定めた条項である。ノウハウを対象とするライセンス契約では重要な条項である。<br>秘密保持の対象となる情報の範囲、秘密保持義務を負う人的範囲(退職した従業員も対象とするか等)、契約終了後も秘密保持義務を負う期間の有無、秘密保持義務が免除される場合、といった点に特に留意する。 |
| 完全合意条項<br>[entire agreement clause] | 契約書に記載された内容が、当事者間の完全な合意内容を表示し、それが契約締結以前に契約の目的事項に関して存在した当事者間の合意に優先することを規定した条項である。<br>英米の証拠法上のルールである口頭証拠排除原則(parol evidence rule)を再確認する条項である。口頭証拠排除原則とは、ある事柄に関して最終的な契約書が作成された場合には、当事者は、契約交渉過程で当事者間に成立した合意を、契約書面の内容を変更するものとして裁判所に提出することはできないとする法則である。<br>欧米との取引においては、この条項をほぼ必ず契約書に入れざるを得なくなるので、合意内容はすべて契約書に記載すべきである。何らかの理由で、ある合意を契約書自体の中には書き込まず、サイド・レター等の補助的な書面で確認する場合には、契約書中でサイド・レター等に言及し、サイド・レター等が契約の一部を構成する旨を明示的に規定するべきである。 |


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

| | |
|---|---|
| 支払いおよび税金に関する条項[payment clause/ tax clause] | これは、資金の移動がある国際取引では避けて通れない条項である。支払方法（どの通貨で支払うか）、支払場所をよく検討する必要がある。また、いずれの当事者が税金を負担するのか関係国の税制を調査した上で明確に定めておくべきである。 |
| 譲渡に関する条項[assignment clause] | 一方の当事者は、相手方の事前の書面による同意なくしては、契約における当事者の地位の全部または一部を譲渡することができないことを定めた条項である。ただし、Loan契約などでは、貸主（Lender）は自由に譲渡できるとすることが多い。 |
| 準拠法条項[governing law clause] | 日本企業にとっては、準拠法を日本法にすることが望ましい。適用されるのが日本法であれば、契約の効果や紛争になった場合の見通し等予測がつきやすいからである。<br>準拠法を外国法にする場合（相手方企業にとって、その国の法律を準拠法とするのが望ましいことは、日本企業の場合と同じである）には、その法律について可能な調査を行うほか、重要な事項についてはできる限り詳細に定めて、任意法規によって契約を解釈する必要性を極力低減し、裁判に至った場合の結果を予見できるようにすることが重要である。 |


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

| | |
|---|---|
| 国際裁判管轄条項<br>[jurisdiction clause] | 国際契約においては、専属裁判管轄の合意は危険をはらむため、仲裁条項を規定する場合以外は、大半が非専属裁判管轄の合意となっている。したがって、判決内容について予測が立ちやすいこと、裁判に要する費用の見通しも比較的容易であることなどから、日本企業にとっては日本の裁判所を管轄裁判所に含めるよう交渉することが有益である。<br>なお、契約当事者は管轄裁判所をいずれの国のどの裁判所に指定することも自由であるが、先に述べたように、提訴を受けた裁判所が管轄を認めるとは必ずしも限らない。したがって、指定した国の裁判所が国際裁判管轄の合意の有効性についてどのような立場をとっているか、あらかじめ調査しておくことが望ましい。<br>当事者が合意した管轄裁判所の判決を一方当事者に対して執行できるかについても留意するべきである。例えば、合意した管轄裁判所がP国にある場合に、その裁判所の判決を契約の一方当事者の財産が存するQ国が承認し執行する可能性の有無を調査しておく必要があるということである。Q国での執行が不可能であれば、P国で勝訴判決を得たとしても、その判決に基づく権利実現の実効性がないから、無意味である。 |


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

| | |
|---|---|
| 仲裁条項<br>[arbitration clause] | 国際裁判管轄条項と択一的に記載される条項である。ただし、融資契約書等の一部契約書を除き、仲裁が選択されることが多い。これは、裁判に比べて仲裁判断の執行が容易であることが多いためである。<br>仲裁は、契約当事者間に紛争が発生した場合には仲裁によって解決する旨の合意があらかじめなされている場合にのみ行うことができるが、事業者間に仲裁の合意があることを示すための条項である。仲裁ルール、仲裁人の選定方法、仲裁地および仲裁機関について明確にしておくことが望ましい。 |
| 通知条項<br>[notice clause] | これは、解約等の意思表示の通知先、方法、効力発生時期、効果について定めた条項である。<br>効力発生時期に関して、通知を発信した時点で効力を生じる発信主義と到達した時点で効力を生じる到達主義がある。郵便事情その他により、必ずしも発信された通知が相手方に到達するという保証がないことを考えると、意思表示を行う側にとっては発信主義をとった方が安全である。<br>到達主義をとる場合には、相手方に通知が到達したか否かを確認する手段が十分とはいえない点を考慮する必要がある。そのため、通知方法に関しては、後々の証拠能力を考慮して、配達の証明が残る方法を採用しておくことが望ましい。 |
| 修正条項<br>[amendment clause] | 契約の修正は書面でしなければならないこと、書面によらなければ契約は修正されないことを確認する条項である。 |


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## Q&A

**Q）不可抗力条項を設けることはどのような意味を持つか。**

A）売買契約においては、買主の主たる義務は代金支払義務だけであり、不可抗力によって履行が困難となることは少ないから、不可抗力条項はもっぱら売主を保護する規定であるといえる。

　不可抗力条項は、フランス語ではforce majeure（フォース・マジュール）条項と呼ばれ、人の責めに帰すべからざる、予見不能でかつ制御できない事由をいい、天災その他具体例が列挙されるのが通常である。

　英米契約法は、厳格責任を問う伝統から不可抗力による免責を狭い範囲でしか認めないので、英米の売買契約では慣習的にこの条項が挿入される。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### (5) 固有条項の記載

各種契約固有の条項についても権利義務を明確にしておくことが必要である。

ライセンス契約を例にとるならば、使用許諾条項、ロイヤリティ条項、サブライセンス(再許諾)条項、ライセンシーの一定の行為を禁止・制限する条項等、売買契約や販売代理店契約であれば、引渡条項、所有権・危険の移転条項、PL条項等を固有の条項として挙げることができる。

## 3　代表的な国際取引契約とその諸問題

ここでは、実務上よく問題となる代表的な国際取引契約の内容と、特に留意すべき点について概説をする。

### (1) 国際売買契約

#### ア)内容

国際的に商品の売買を行う契約で、国際取引における最も基本的かつ典型的な契約である。この国際売買契約については、条約などで基本的な法整備が進めら


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

れている。その1つとして、国際連合においては「国際物品売買契約に関する国際連合条約」（United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, 略称CISG、通称：ウィーン売買条約）が制定されている。日本においては、2008年7月1日に批准され2009年8月1日から発効している。CISGには、国際的な売買契約の成立、契約当事者の権利義務について規定されている。また、CISGが適用されるのは、営業所が異なる国に所在する当事者間の物品売買契約について、①いずれの国もCISGの締約国である場合、または②国際私法の準則によればCISGの締約国の法の適用がある場合である。

　また、CISGと併せて特に注意を払う必要があるものとして、「インコタームズ」（International Commercial Terms）がある。これは、国際商業会議所（International Chamber of Commerce, 通称ICC）が制定した国際規則で、貿易取引条件について国際的な標準を定め、契約内容を明確にして国際取引の円滑化を図ることを目的としている。インコタームズ自体は条約ではなく、法的


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

な強制力はまったくない。しかし、実際には広く利用されており、取引条件をインコタームズの用語を用いて示すことが多いので、その内容を把握しておく必要がある。

　インコタームズの取引条件を示す具体的な用語の例としては、次のようなものが存在する。

**（インコタームズの例）**

| | |
|---|---|
| FCA | 売主が輸出通関を行い、買主の指定する場所まで売主の責任で商品を配達し指定された運搬業者に引き渡す。その後は買主が責任を負い、最終目的地までにかかる運賃を負担する。 |
| FOB | 売主は商品を現場から出荷し、輸出港における船積みまでの責任を引き受ける。商品が船積みされた後は、買主が危険を負担し、その地点以降で要する運賃と保険料のすべてを負担する必要がある。また、輸入通関を行う責任も買主にある。FOB条件では「FOB、輸出港」というように記載されることになる。例えば、輸出港が神戸の場合、「FOB、Kobe」などと表示される。 |
| CIF・CFR | ともに売主が船積みまでの責任を引き受け、以後は買主が危険を負担する点ではFOBと同様である。違いは、CIFの場合はその地点よりかかる運賃と保険料を、CFRの場合はその地点よりかかる運賃を売主が負担する。これらの条件下では、例えば、輸入港が中国・大連の場合、「CIF、Dalian」、「CFR、Dalian」というように表示されるが、商品の引渡しと危険の移転は、FOB同様、輸出港において行われるものであることに注意を要する。 |


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## イ）契約締結にあたっての一般的な留意点

### ①　商品の特定（品質・数量など）

商品については、数量のほか、品質についても疑義を生じやすいため、契約で明確に取り決めておく必要がある。

### ②　売買金額・支払条件

代金の支払いについては、「荷為替信用状」による決済が用いられることが多い。「信用状」（Letter of Credit, L/C）とは、発行銀行が、買主の依頼に基づいて発行し、通知銀行を通じて売主に差し出すものをいう。

### ③　引渡条件

先に述べたFCA、FOBなどのインコタームズの用語を用いて規定することが多い。

### ④　品質保証・契約不適合責任

品質保証の有無や契約不適合責任も契約条項として盛り込むべきである。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### ⑤　検査

商品の品質の検査方法も、契約不適合などの関係で重要になる点であり、契約において明確に定めておくことが望ましい。

## （2）国際販売代理店契約

### ア）内容

輸入製品を国内で販売する販売業者が、海外の輸出業者・製造業者と締結する契約である。販売業者と輸出業者・製造業者との間で継続的な商品の供給契約を締結し、また、販売地域などが指定され一定の範囲でブランドを使用することができる点などに特殊性がある。

この国際販売代理店契約には、代理店（Agent）の場合と、販売店（Distributor）の２種類があるが、その法的性質は大きく異なるので注意を要する。代理店（Agent）の場合は、海外の輸出業者・製造業者の代理人となるのであり、商品の売買契約は、海外の輸出業者・製造業者と国内の顧客との間で結ばれることになる。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

一方、販売店（Distributor）の場合には、海外の輸出業者・製造業者と販売店との間で売買契約が締結され、販売店が国内の顧客に商品を売却することになる。この場合、国内の顧客と海外の輸出業者・製造業者との間には何らの契約関係も存在しない。

### イ）契約締結にあたっての一般的な留意点

#### ①　代理店（Agent）か販売店（Distributor）か

代理店か販売店かでその法的権利関係は大きく異なるので、その内容を十分認識しておく必要がある。

#### ②　販売地域の指定

通常、国際販売代理店契約では、販売地域の指定などがなされる。ただし、その内容によっては独占禁止法規制（またはこれに相当する法規制）に抵触する危険性が存在するので、十分に契約内容を吟味する必要がある。特に、排他的独占販売権を販売業者が獲得するような場合には、独占禁止法についての十分な調査を要する。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### ③　競業禁止規定

国際販売代理店契約においては、販売業者は、海外の輸出業者・製造業者から継続的に商品の供給を受けるとともに、そのノウハウの供与も受ける。また、信用あるブランドを使用することができる利益を享受できる代わりに、競業禁止義務を課されることが多い。国際販売代理店契約が解消された後も、一定期間競業禁止義務を負う内容が定められることもある。そのような場合、販売業者が国際販売代理店契約を解消されれば、販売業者は他の商品を取り扱うことができなくなり、会社経営上困難を来すことがあり得るので、注意を要する条項である。

### ④　最低販売義務

国際販売代理店契約を結ぶ際には、販売業者に売上または仕入数量ないし金額のコミットメントを要求されることが多いが、これは法的な義務なのか単なる努力目標なのか十分確認をする必要がある。法的義務であれば、未達の場合、一定の補償義務が課され、さらには契約の解除事由となることも多い。努力目標であっても、契約の解除事由となることが多く、注意を要する条項である。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### ⑤　契約期間

国際販売代理店契約は、継続的に商品の供給を受けることができる反面、広告・宣伝・アフターサービス等のコストもかかるので、その契約期間は本契約を審査するにあたって重要な点になる。契約期間のほか、自動更新されるか否か、その更新方法についても留意すべきである。

### ⑥　知的財産権

国際販売代理店契約は、単に商品の継続的供給を受けるのみならず、ブランドの使用やノウハウの供与などを販売業者が享受できれば、その点も重要なメリットである。したがって、知的財産権に関する条項は、国際販売代理店契約を締結するにあたって十分配慮すべき点の1つとなる。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## （3）国際ライセンス契約

### ア）内容

ライセンス契約は、主として知的財産権として保護される諸々の権利についてライセンサー（許諾当事者、Licensor）がライセンシー（被許諾当事者、Licensee）に、その使用・利用を許諾する契約である。

この国際ライセンス契約の主な例としては、ソフトウェアのライセンス契約、製造技術援助のライセンス契約などを挙げることができる。国際ライセンス契約では、個別の法によって保護される知的財産のみならず、企業秘密やノウハウなども広く問題となり得る。このような個別の法によって直接保護するのが難しい知的財産については、当事者間の契約がより重要性を増すため、その内容について十分な吟味が必要である。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## イ）契約締結にあたっての一般的な留意点

### ①　ライセンス契約の対象

ライセンス契約の対象となるのは、知的財産権が多いが、知的財産権は、その対象が有体物と比べ不明確となりやすい。したがって、どのようなものについてその実施（使用・利用）許諾（ライセンス）を受けるのか、契約上十分審査する必要がある。

### ②　独占的許諾か非独占的許諾か

独占的許諾であれば、ライセンシーが独占的にその権利を実施（使用・利用）することができるが、非独占的許諾であれば、ライセンサーは他の第三者に対しても実施（使用・利用）許諾をすることができる。一般に独占的許諾の方が、ライセンス料は高額となる。

### ③　ライセンス料（ロイヤリティ）

ライセンシーが権利の実施許諾を受けるにあたって支払う対価である。知的財産は、その価値の変動が激しく、陳腐化しやすいものであるから、ロイヤリティに見合った価値を有するものなのか否か十分注意をする必要が


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ある。ソフトウェアライセンス契約などでは、一括払いのケースが多いが、商標やサービスマークなどのいわゆるブランドの使用については、出来高払いで行う場合も多い（ランニング・ロイヤリティ）。

### ④　秘密保持条項

ライセンス契約の対象がノウハウや企業秘密である場合、秘密保持条項は極めて重要な条項となる。公開することを条件に独占権が認められる特許権等と異なり、ノウハウや企業秘密は、一般に公開されていない情報であるからこそ価値があるからである。この条項を盛り込むにあたっては、その対象、期間、具体的に当該情報にアクセスできる者など、詳細に取決めを行う必要がある。

## （4）秘密保持契約

### ア）内容

秘密保持契約は、当事者に対し、第三者に秘密を開示しないという不作為義務を課すものであり、国際取引における本体の契約の目的を達成するために、あるいは、その契約に付随して、締結されることが多い。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

具体的に問題になるような場面としては、ノウハウなどの公開されていない営業上有益な情報についてのライセンス契約を締結する場合や、あるいは、企業買収にあたって企業価値を査定するためにその企業の重要な機密情報の開示を受ける場合などである。

### イ）契約締結にあたっての一般的な留意点

#### ①　秘密情報の定義

秘密情報の定義は重要である。どのような情報を秘密にするべきなのかなどは不明確になりやすいので、契約でき得る限り特定（例えば、書面により「秘密」と示されたものに限るなど）をする必要がある。

#### ②　例外規定

一方当事者が秘密情報であると考えていても、他方当事者がすでに知っていた情報や一般的に公開されている情報であったということは大いにあり得る。このような場合、秘密保持契約の義務違反の有無について疑義を生じることが多い。そこで、一方当事者がすでに知っ


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ていた情報や開示を受けた段階ですでに公知になっている情報などには秘密保持契約の効力は及ばない等の規定をしておく必要がある。

また、政府や裁判所の要請により情報を開示する場合には、秘密保持契約の効力は及ばない（秘密保持義務の対象とならない）旨を規定しておくことも必要である。このような規定を欠くと、政府の命令に従えば契約の相手方から損害賠償を請求され、秘密保持契約を優先させれば政府からサンクションを課されるというように、相対立する義務が衝突する渦中に置かれかねない。

### ③　情報開示義務

秘密保持契約を締結するということは、逆にいえば、契約の相手方が秘密とすべき情報の開示を受ける必要があるということであり、情報の開示義務についての条項も盛り込んでおくことが望ましい。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### ④　アクセス者の特定

秘密保持契約の対象となっている情報にアクセスできる者も、特定できるのであれば特定することが望ましい。なぜなら、情報にアクセスできる者が多くなればなるほど、情報漏えいの危険が高まるからである。また、これを規定しておけば、万一情報漏えいがあった場合の流出経路の特定も容易となる。

### ⑤　期間

期間を定めておかなければ、秘密保持義務をいつまで負うのか不明確になりやすいので、この点についても契約条項に盛り込むべきである。

### ⑥　強制執行・保全処分

秘密保持契約違反が行われた場合、情報の漏えい自体が大きな損害を当事者にもたらすことがあり得るので、金銭賠償のみならず、保全処分を含めた漏えい防止措置を取り得るように契約で規定しておくとよい。特に、米国法では、金銭賠償が原則であって、強制執行・保全処分について疑義が生じやすいので、契約条項で明確化しておく必要性は高い。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

### ⑦　派生発明の取扱い

機密情報を元に、新たに有益なノウハウやあるいは発明などが開発される可能性は十分にある。そのような場合に、権利の帰属が不明確となることを防止するため、この点についても契約で明確化しておく必要がある。

### ⑧　秘密情報の返却ないし破棄

秘密保持契約が終了した場合、その情報が記載された文書などの返却・廃棄などについても規定をしておくことが望ましい。

### ⑨　損害賠償額の予定

秘密保持契約違反があった場合、その損害額を査定するのは現実には困難を伴う場合が多い。そこで、損害賠償額の予定についても、契約で明確化しておくべきである。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## Q&A

**Q）秘密保持契約は、どのような場合に締結されているか。**

A）秘密保持契約は、それだけではあまり意味を持たず、本体の契約の目的を達成するために締結されることが多い。知的財産は特許などの法制度によって保護され得るが、すべての知的財産がこのような法制度によって保護されるわけではなく、そのような場合に秘密保持契約は非常に重要な意味を持つ。

例えば、秘密保持契約が活用される契約のひとつにライセンス契約がある。ライセンス契約の本体となる特許技術について特許権を取得していれば、特許法により保護されるが、特許権の保護が及ぶのはその技術的範囲のみであり、この特許を実施するにあたって付随する様々なノウハウのすべてが特許権でカバーされるわけではない。また、知的財産の保護戦略としてあえて特許を取らずに企業秘密として管理するという場合もあり得る。このように、法により保護され得ない部分についてカバーするのが秘密保持契約であり、ライセンス契約を締結するにあたって非常に重要な位置を占める。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、別の例としては、企業買収の際にも秘密保持契約は重要な位置を占める。企業買収を進める際には、最終合意に至るまで様々な過程を経ることになる。すなわち、売り手や買い手の選定から始まり、企業価値の査定を行って最終的な合意に至る。この売り手や買い手の選定、企業価値の査定の段階では企業秘密の開示が不可欠であるが、企業秘密を開示したとしても最終合意に至る保証はなく、企業秘密保持契約を結んでおく必要性は非常に高い。

ライセンス契約や企業買収は秘密保持契約がよく活用される典型例であるが、この他にも業務遂行上企業秘密に触れざるを得ないような場合、企業秘密を管理する手段としては秘密保持契約に頼らざるを得ないのであるから、秘密保持契約の重要性は今後も益々高まっていくと思われる。

個人情報保護法の制定や不正競争防止法の度重なる改正に象徴されるように、社会全般において情報管理に対する関心が高まる中、秘密保持契約が締結されるケースも増加することが予想される。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

# Ⅱ　国際取引に関するその他の法的諸問題

## 1　国際的な知的財産権の保護

国際取引が活発化する一方で、各国における法制度の相異は依然として存在する。ここでは、このような状況の下で、知的財産権の国際的な保護がどのように図られているかについて概説する。

### （1）属地主義の原則

ある知的財産権が成立し、保護される場合に、その成立・維持手続、成立後の効力範囲については、一般に属地主義が支配している。例えば、A国において出願・権利化された特許権は、A国の法制度に則って、A国内において保護されるにとどまり、B国の法制度に則った権利化のための手続を取っていなければB国においては保護されない。また、権利化のための手続・要件もそれぞれの国の法制度によって異なっている。

したがって、外国において特許権等の権利の保護を受けようとする場合には、当該外国において、別途権利化手続（出願、審査等）を経なければならないのが原則である。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## （2）知的財産権保護の国際化

属地主義の原則に基づき、知的財産権の保護について各国が各様の対応をとると、技術情報の国際的な保護が十分に図れず、手続的にも煩瑣である等の問題が発生するおそれがある。そこで、これらの問題に対処するために、各種の国際条約が締結されるとともに、これらの条約を管理する国際機関が設置されている。

国際条約には、工業所有権の保護に関するパリ条約（パリ条約）、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty；PCT）、特許法条約（Patent Law Treaty；PLT）、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書（マドリッド・プロトコル）、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights；TRIPS協定）、欧州地域の制度（欧州特許条約（European Patent Convention：EPC）欧州共同体商標（Community Trade Mark：CTM）等）、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（ベルヌ条約）などがある。

また、国際機関としては、世界貿易機関（WTO）や世界知的所有権機関（WIPO）などがある。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## COLUMN　国際的知的財産権保護に関する諸条約

### (1)工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)

今日では世界中の大半の国が加盟している産業財産権の保護に関する基本事項についての原則を示した国際条約である。

条約の3大原則として、①内国民待遇の原則、②優先権制度、③各国特許独立の原則が規定されている。

### (2)特許協力条約(Patent Cooperation Treaty;PCT)

PCTは、パリ条約の特別取極めとして1970年に調印され、1978年に発効した。わが国では1978年に発効している。

PCTは、所定の言語で所定の受理官庁に1つの国際出願を行えば、複数の同盟国(指定国)において出願をしたのと同一の効果を与える旨の国際出願制度を認める条約である。ただし、権利付与の決定は、あくまでも指定国の特許庁によってなされる。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## (3)特許法条約(Patent Law Treaty;PLT)

PLTは、各国の特許出願等に関する手続の国際的な調和および簡素化を図るため、1995年から世界知的所有権機関に設置された専門家会合および特許法常設委員会において、策定に向けた議論が行われ、2000年にジュネーブにおいて開催された外交会議において採択され、2005年に発効した。わが国は、2016年に条約に加入している。

主な内容として、①出願手続等の簡素化および容易化、②期間に関する救済、③相当な注意を払ったことまたは故意でないことが官庁により認定された場合の権利の回復、④代理の義務付けの例外等が定められている。

## (4)標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッド・プロトコル)

マドリッド・プロトコルは、1989年に締結され1995年に発効した。わが国は、1999年にマドリッド・プロトコルに加盟し2000年に発効している。

マドリッド・プロトコルは、締約国に出願または登録し


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ている商標をWIPO国際事務局に出願することにより、複数の締約国（指定国）においてその商標の保護を受けられる国際登録出願をすることが認められている。

**（5）知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights；TRIPS協定）**

TRIPS協定は、1995年にWTOの設立協定の付属議定書の1つとして発効した。日本は、発効当初から加盟している。

TRIPS協定は、知的財産権全般を対象としているが、産業財産権に関してはパリ条約、著作権に関してはベルヌ条約を準用し、最低限の保護を保障する一方、さらに保護レベルを補強・強化した内容となっている。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

**(6)欧州地域の制度**

欧州地域では、①欧州特許庁との間の手続により、指定する複数の加盟国において特許権の取得を認める欧州特許条約(European Patent Convention:EPC)や、②所定の官庁に1件の出願を行うことにより、加盟国すべてにおいて自動的に出願手続が行われたものとみなされ、登録されれば商標権の成立を認める欧州共同体商標(Community Trade Mark:CTM)等の制度が存在している。

**(7)文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)**

ベルヌ条約は、1886年に締結され、わが国は1899年に加盟している。

ベルヌ条約では、①内国民待遇の原則、②無方式主義の原則など、著作物の保護に関する様々な原則が規定されている。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## COLUMN　WTOの役割

### (1)国際的紛争解決

WTOに持ち込まれた紛争事案は、紛争当事国間の協議による解決のほか、協議手続の後の小委員会(パネル)検討を経た報告・採択等の手続により解決されている。

### (2)加盟国の貿易政策の分析

WTO加盟国は、WTOによる加盟国の貿易政策の分析によって、常にWTOから監視されていることになり、WTO協定の拘束力を高めている。また、WTO事務局は常に貿易ならびに貿易に関連する事項を調査分析し、定期的にWTOに調査結果を報告している。

### (3)WTO協定の見直し

WTOの各機関は、実情に合わせたり不都合な部分を修正するために、担当部分の見直し作業を行っている。例えば、紛争解決機関では具体的な紛争解決の手続の規定の見直しを、また地域貿易協定を担当している機関では地域貿易協定について規定している条文の見直しを行っている。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

**（4）訓練、その他技術支援活動**

　WTO協定に不慣れな加盟国の政府関係者に対して、訓練や技術支援活動を行うことによって、WTO協定に則った国家間取引がより円滑に行われるよう図られている。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## Q&A

**Q) WTOの基本的なルールは何か。**

A) WTOは、貿易の機会の平等を目指しており、WTO協定の中で「最恵国待遇」、「内国民待遇」、「数量制限の一般的廃止」の3つの原則が定められている。

**(WTOの3つの原則)**

| | |
|---|---|
| 最恵国待遇 | 特定加盟国に与えた(関税・内国税その他の)優遇措置は、自動的に他の同盟国にも与えられるべきとする原則。 |
| 内国民待遇 | 内国の生産品と加盟国からの輸入品とを(内国税その他の待遇において)平等に扱うべきとする原則。 |
| 数量制限の一般的廃止 | 人、動物または植物の生命または健康の保護や有限天然資源の保存のために必要でない限り、ある生産品の輸入量を規制して、自由貿易を妨げることを禁止するための原則。 |

WTOによる決定は、条約の批准と同様に、決定に関係しているすべての加盟国の国会によって決定の批准が承認されることによって初めて実効性を持つ。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## （3）国際的知的財産権保護に関する個別問題

### ア）並行輸入

並行輸入とは、A国とB国においてそれぞれ特許権を有する者X（特許権者）が製造、販売した製品を、Y（無権利者）がB国で販売するに際し、YがB国におけるXの正規代理店を経由せずに、製品（真正品）をA国で直接購入してA国からB国に輸入し、B国で販売する行為である。並行輸入品は正規代理店を経由して輸入した製品より安価であることが多く、製造者や正規代理店の販売政策等に悪影響を与えるおそれがある。そこで、知的財産権に基づき並行輸入を阻止できるのではないかということが議論されてきた。

この点、わが国の最高裁は、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、‥‥（中略）‥‥当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である」と


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

し（BBSアルミホイール事件、最判平9・7・1）、並行輸入は原則として特許権侵害に該当しないと判示した。

また、特許権以外では、商標権について、一定の要件の下で並行輸入を認めたいくつかの下級審の裁判例が存在する。一方、商標権者の同意なくライセンス対象となる製品を契約地域外で第三者に製造させたため、商標の出所表示機能や品質保証機能が害されるおそれがあるとして並行輸入を認めず、商標権を侵害すると判断した最高裁の判例も存在する（フレッドペリー事件、最判平15・2・27）。

著作権については、並行輸入は著作権侵害に当たるとした裁判例（101匹ワンちゃん事件、東京地判平6・7・1）があるが、著作権法改正により、現在は著作物（映画の著作物を除く）の並行輸入は著作権を侵害しないことが規定されている（著作権法26条の2第2項）。意匠権については、裁判例はほとんど見受けられない。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、公正取引委員会は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を策定・公表し、並行輸入（商標権を侵害しないいわゆる真正商品の輸入を前提としている）の不当阻害を規制している。すなわち、並行輸入は、一般に価格競争を促進する効果を有しており、価格を維持するために並行輸入を阻害する行為は、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当することがある。

### イ）模倣品対策

特許法等では、所定の要件の下で権利を侵害する製品その他模倣品の輸入を差し止めることが認められているが（特許法100条・101条等）、税関においてこれら模倣品の輸入を差し止めることにより、国内への流入そのものを阻止（いわゆる水際規制）できれば、権利保護をより効果的に達成することができる。具体的には、わが国の関税法では、知的財産権を侵害する物品は、輸入禁制品として扱われており（関税法69条の11第1項9号9号の2）、また、税関当局の職権発動を待つ以外に、権利者が輸入差止めの申立てを行うことも認められている（関税法69条の13第1項）。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

さらに、知的財産権等を侵害する物品がわが国を経由して第三国に向けて輸送されることを防止するため、輸入目的以外の目的で知的財産権等を侵害する物品を運送した者等に対しては罰則が適用される(関税法65条の3・109条の2・69条の11第1項9号9号の2)。

なお、関税法上、税関長は、認定手続が開始された旨を権利者および輸入者に通知するにあたり、権利者に対しては輸入者・生産者の氏名・名称および住所を通知する必要がある。さらに、税関が模倣品の疑いのある製品を発見した場合、一定の要件の下で、権利者の申請により税関がサンプルを権利者に提供し、分解検査させることができる制度が導入されている。

なお、アメリカにおいても、国際貿易委員会(International Trade Commission:ITC)に各種知的財産権侵害等の不正行為を構成する物品のアメリカへの輸入停止を申し立てることにより、これら模倣品の国内流入を阻止する制度が存在する。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## 2　国際倒産

今日のように経済活動がグローバル化し、企業が海外に支店や工場を設けたり、子会社や現地法人を置くようになると、国際化した企業が倒産した場合に、法的に複雑な種々の問題が生じるケースが増加する。

例えば、日本の船会社が倒産した場合、倒産後、海外で就航している当該船会社の船舶を日本の債権者や外国の債権者は差し押さえることができるかなどという問題である。もし、差し押さえることが可能となると、差し押さえられた船舶は営業に使用できなくなるため、当該会社の再建は事実上困難となり、会社更生法等の再建型倒産手続の遂行も困難となる。

また、どこの国の裁判所が実際に発生した倒産事件の処理をする管轄権を有するかという国際倒産管轄の問題もある。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## （1）日本における倒産手続の効力

日本の倒産法は、日本で開始された破産、民事再生、会社更生の効力は外国にある資産にも及ぶとする普及主義を採用している（破産法34条1項、民事再生法38条1項、会社更生法72条1項）。したがって、国内で1つの倒産手続を申し立てれば、国内の債権者が債務者の国外資産に強制執行するなどして抜け駆け的に回収を行うことや、債務者が外国にある資産を費消・隠匿することなどは、少なくとも国内法の効力としては禁止されるため、債権者への平等・公正な配当に資するものといえる。

ただし、これは日本法の立場を明らかにしたものにすぎず、実際に破産管財人等が破産者の国外資産について管理処分を行うためには、その外国が日本の破産管財人の管理処分権を承認することが必要となる。

そして、一部の債権者が債務者の外国にある資産から弁済を受けた場合、当該債権者は同順位の他の債権者が同一の割合の配当を受けるまでは配当を受けることができないことなど、債権者間の調整を図る規定が設けられている（破産法109条・201条4項、民事再生法89条1項2項、会社更生法137条1項2項）。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

## （2）国際倒産管轄

日本の倒産法制では、いかなる事件に国内倒産処理手続の開始を申し立てることができるのかについて、次のように規定されている。すなわち、①破産手続および民事再生手続については、日本国内に債務者の住所、居所、営業所、事務所または財産があるときに（破産法4条、民事再生法4条）、②会社更生手続については、日本国内に債務者の営業所があるときに（会社更生法4条）、それぞれ手続開始の申立てをすることができる。

## （3）外国における倒産手続の効力

外国の倒産手続の効力は、そのままでは日本国内に及ばない。外国においてなされた倒産事件に関して日本国内の資産に効力を及ぼすためには、国際並行倒産と承認援助手続のいずれかの方法によらなければならない。

国際並行倒産とは、外国で倒産手続がすでに開始されている場合でも、日本国内においては、日本国内法による倒産手続を別途申し立て、日本と外国で同じ債務者に対する倒産手続を同時に進行させるというものである。この場合、外国の裁判所と日本の裁判所のそれぞれの権限は全面的に競合することとなる。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、外国で開始された倒産手続については、「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」により、承認援助手続という制度が設けられている。これは、外国倒産手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって国際的に整合のとれた財産の清算または経済的再生を図るため、外国倒産手続を日本で承認し、承認された外国倒産手続の促進のために日本の裁判所が一定の援助を与えるものである。

## 3　外国公務員への贈賄等の防止

ビジネスのグローバル化に伴い、国際的にも公正な競争をすることが求められており、贈賄等の腐敗行為の防止が必要であるとの認識が高まっている。

経済協力開発機構（OECD：Organisation for Economic Co-operation and Development）においては、外国公務員への贈賄の防止を目的とする、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」（OECD外国公務員贈賄防止条約）が1999年2月に発効した。日本もこの条約の締約国であ


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

り、主として不正競争防止法がその担保法として、外国公務員等に対する不正の利益の供与等を禁止し、刑事罰を定めている（不正競争防止法18条・21条4項4号・同条10項・22条1項）。

　また、アメリカ合衆国では、OECD外国公務員贈賄防止条約に先駆けて、ロッキード事件を契機に、1977年に連邦海外腐敗行為防止法（FCPA: The Foreign Corrupt Practices Act of 1977）が制定された。連邦海外腐敗行為防止法は、米国民や米国企業のみならず、外国人や外国企業に対しても、米国以外の国の公務員に対する贈賄を禁止している。例えば、米国企業でない企業が米国外で行った贈賄であっても、行為の一部（通信、送金等）が米国内で行われた場合には、刑事罰の対象となり得る。刑事罰の内容としては、法人の場合には、200万ドル以下の罰金のほか、違反行為で得た利益等の2倍相当額の罰金が科されることがある。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

さらに、イギリス（英国）では、英国贈収賄防止法（U.K. Bribery Act 2010）が2010年に制定された。その特徴としては、①贈収賄の相手方が公務員に限られないこと、②英国との関係を持つ企業が、関係者の贈収賄を防止するために適切な手続を講じていなかった場合、刑事罰の対象とされ得ること、③個人または法人に科される罰金に上限がないこと等が挙げられる。


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD